

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่	อัยการ นนทบุรี	โจทก์
1141/2531	นาย ทน ง คำ ขำ หรือ คำ ขำ	จำเลย
	นาย บรรจบ จง รุ่งเรือง	ผู้ร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), มาตรา 78, มาตรา 157, มาตรา 160

เจ้าของรถที่เสียหายเพราะถูกรถที่จำเลยขับชนมิใช่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำความผิดของจำเลยตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบกที่โจทก์ ฟ้องอันเป็นความผิดเกี่ยวกับรัฐ จึงมิใช่ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับ พนักงานอัยการ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานขับขีรถยนต์โดยประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแล้วหลบหนีไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 78, 157, 160 ระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ อ้างว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งถูกชนเสียหายในคดีนี้ ศาลชั้นต้นเห็นว่าความผิดตามที่ โจทก์ฟ้องเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานของรัฐผู้ร้องเข้าร่วมเป็นโจทก์ไม่ได้ จึงสั่งยก คำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องว่าผู้ร้องเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีนี้หรือไม่เห็นว่าแม้ผู้ร้องจะเป็นเจ้าของรถที่เสียหายเพราะถูกรถที่จำเลยขับชนก็ตาม แต่ผู้ร้องมิใช่ผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำ ความผิดของจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกที่โจทก์ฟ้อง อันเป็นความผิดเกี่ยวกับรัฐ ผู้ร้องจึงมิใช่ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>